

KIDA Brief

No. 2021-자원-17

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

국방전력발전업무훈령 체계 정비방안

양영철, 황인빈, 최공영, 오정미
국방자원연구센터

배경과 목적

「국방전력발전업무훈령」의 체계적·전반적 진단과 정비 필요

- ◎ 「국방전력발전업무훈령」은 전력발전업무의 기본절차와 지침을 제공하는 국방부 행정규칙
- ◎ 2006년에 다수의 규정을 통합하여 제정된 이후 21차례의 일부개정만 실시한 결과, 방대한 분량, 다수의 가지조문과 삭제조문, 다른 행정규칙과의 중복·충돌 문제가 발생
- ◎ 이에 따라 「국방전력발전업무훈령」의 위상, 영향 범위, 구조에 대한 전면적 분석 필요

수행 결과

「국방전력발전업무훈령」의 전부개정 방안 및 정책적 제언 제시

- ◎ 국방부가 「국방전력발전업무훈령」을 통해 전력발전업무를 총괄하는 역할은 계속 수행하면서 효율성과 가독성을 높일 수 있는 방향으로 개정안 도출
- ◎ 「국방전력발전업무훈령」의 전부개정 방안 제시
 - 현재 존재 또는 제정 예정인 다른 행정규칙에 위임할 수 있는 내용 이관
 - 일부 장들의 장 구분 삭제
 - 민간개발 무기체계에 대한 지원 등에 관한 내용을 담는 ‘국내 방위산업 지원’ 장 신설
- ◎ 국방부, 방사청, 육·해·공군의 전력발전업무 관련 행정규칙 정비를 위한 정책적 제언
 - 「국방전력발전업무훈령」와 「방위사업관리규정」의 역할과 범위에 관한 검토 필요
 - 「전력지원체계 연구개발 업무지침」 확장을 통한 ‘전력지원체계 발전업무’ 내용 이관 고려
 - 「국방전력발전업무훈령」 개정에 따른 육·해·공군의 전력발전업무 관련 규정의 개정 필요

국방부 훈령인 「국방전력발전업무훈령」은 「방위사업법」, 동법 시행령 및 시행규칙에서 위임한 전력발전업무의 절차와 지침을 제공한다. 「국방전력발전업무훈령」은 기존의 「국방획득관리규정」 등 전력발전업무와 관련된 다수의 규정을 통합하여 방대한 범위를 규율하기 위해 2006년에 제정되었다. 「국방전력발전업무훈령」은 국방 분야 대부분의 부대와 기관에 적용되고, 무기체계 및 전력지원체계의 소요기획·획득관리·운영유지를 포괄하는 규정이라는 점에서 높은 위상을 갖고 있으며 전력발전업무에서 중추적인 역할을 한다고 할 수 있다. 하지만 다수의 규정을 통합한 후 전면적인 개정 없이 총 21차례의 정기적인 일부개정 방식으로만 개정되면서 업무적용의 효율성과 가독성에서 여러 가지 문제점들이 드러났다. 조문 번호가 400개가 넘어갈 정도로 방대한 분량, 다수의 가지조문과 삭제조문, 「방위사업관리규정」 등 다른 행정규칙과의 중복·충돌 등이 대표적이다. 이를 개선하기 위해 「국방전력발전업무훈령」의 체계적이고 전반적인 진단과 정비에 대한 필요성이 지속해서 제기되어 2020년 하반기 전면개정을 목표로 검토가 이루어졌다. 본 연구에서는 「국방전력발전업무훈령」의 위상, 구조, 조항을 분석하여 개정방안과 정책적 제언을 제시하였다.

먼저 「국방전력발전업무훈령」의 구성을 살펴보면, 연구 시점의 훈령(국방부훈령 제2426호, 2020년 5월 14일 일부개정)은 총 10장 49절 416조로 구성되어 있으며 장별로 분량과 범위에서 상당한 차이가 있다. 총 21차례의 일부개정만 실시되었고 그 결과, 총 554개 조문 중에 기존 조항이 확장되면서 추가된 가지조문 131개와 내용이 없어지면서 조항의 자리만 남겨진 삭제조문 102개로 인해 훈령의 구성이 매우 복잡해졌다. 국방 분야 기관 대부분을 대상으로 넓은 범위의 업무를 규정하다 보니 훈령의 내용 중 일부가 다른 행정규칙과 중복·충돌하는 문제도 상당하였다. 또한, 다른 행정규칙 등의 규정사항을 훈령에서 규율하는 방식에서 통일성이 다소 미흡한 부분도 지적되었다. 이러한 상황이 종합적으로 작용하여 전부개정 수준의 체계 정비의 필요성이 제기되었던 것이다.

전부개정 수준의 규정 구성체계 변경에 더하여 전력발전업무에서의 국방부 역할 범위와 국방부 훈령의 영향 범위에 대해 명확히 할 필요가 있다. 「정부조직법」, 「국군조직법」, 「방위사업법」 등 관련 법령은 국방부가 전력발전업무를 전반적으로 관장하면서 무기체계 획득 일부 업무, 전력지원체계 소요·획득·운영유지, 정보화 업무 등을 직접 수행하는 주체의 역할을 담당한다고 규정한다. 또한, 관계 법령과 각 기관 역할의 정의에 근거하면 국방부가 방위사업청, 합동참모본부, 각 군, 국방과학연구소, 한국국방연구원, 국방기술품질원 등 주요 관련 기관들의 전력발전업무에 관여할 수 있다. 즉, 조직 측면에서는 전력발전업무 전반에 관하여 국방부 행정규칙인 「국방전력발전업무훈령」이 국방 분야 각 기관의 관련 업무를 규정할 수 있는 근거가 있다. 다만, 방위사업청은 「정부조직법」상 독립적 권한을 가진 중앙행정기관이고, 「정부조직법」과 「방위사업법」에서 무기체계의 연구개발, 구매, 성능개량, 분석·평가, 군수품의 조달 등을 방위사업청장의 업무로 규정하고 있다는 점에서 국방부가



방위사업청의 업무에 관여할 수 없다는 주장도 존재한다. 해당 의견에 따르면 「국방전력발전업무훈령」에서 국방부보다 다른 기관들이 주가 되는 업무는 각 기관의 행정규칙으로 분리·배분하는 방안도 고려할 수 있다. 두 관점을 모두 고려하여 국방부가 「국방전력발전업무훈령」을 통해 전력발전업무를 총괄하면서 방위사업청 등 다른 기관이 주가 되는 업무는 이관하여 훈령의 효율성과 가독성을 높이는 개정방향을 설정하였다.

「국방전력발전업무훈령」의 개정 방향을 설정하는 데에 필요한 법적 토대는 상·하위 법령과의 관계성으로부터 확인할 수 있다. 「국방전력발전업무훈령」은 「방위사업법」에서 국방부 장관에 위임한 전력발전업무를 총괄적으로 규정하는 법령보충적 행정규칙으로 「방위사업법」, 동법 시행령 및 시행규칙에서 위임한 사항과 그 시행을 위해 필요한 사항과 세부절차를 규정한다. 「군수품관리법」은 「국방전력발전업무훈령」의 군수품 관리 기준이 되는 법률이지만 「방위사업법」에 비하면 연관관계가 미약한 편이다. 법령체계상으로 「국방전력발전업무훈령」과 동등한 위치에 있는 「방위사업관리규정」과 「군수품조달관리규정」은 내용 측면에서 각각 「국방전력발전업무훈령」의 제2장 ‘무기체계 발전업무’, 제4장 ‘국방군수관리 업무’를 더 상세하게 규정한다. 정보화 업무에 대해서는 대부분을 「국방정보화업무훈령」으로 이관함에 따라 「국방전력발전업무훈령」은 「국방정보화법」 및 「국방정보화업무훈령」과 역할이 명백하게 구분되었다. 하위규정인 각 군의 전력발전업무 관련 규정들은 「국방전력발전업무훈령」의 원칙과 절차를 따르다 보니 일부 중복되는 내용이 확인된다. 종합하면 「국방전력발전업무훈령」이 전력발전업무를 총괄하면서 다른 행정규칙 및 하위규정과 중복·충돌하는 부분에 있어 상호관계 정리가 필요하다는 결론을 낼 수 있다.

구체적인 개정방안에 앞서 「국방전력발전업무훈령」의 구조와 조항을 분석해보면 전반적인 개정의 방향설정이 가능하다. 총 10개 장으로 구성된 「국방전력발전업무훈령」은 다른 행정규칙들처럼 구체적인 운영방법 및 절차를 규정한다. 반면 일부 장에선 기본원칙 중심으로 규정하고 있다. 장별 논의사항을 정리해보면, 제1장 ‘총칙’에선 ‘총칙’이라는 장 제목에 걸맞지 않게 지나치게 자세한 개념 및 용어 소개에 많은 분량을 할애하여 지적받은 제2절 ‘업무분장’과 제3절 ‘무기체계·전력지원체계의 분류’의 분량 축소가 필요하다. 제2장 ‘무기체계 발전업무’에서는 「방위사업관리규정」과 중복되는 내용에 대한 관계 정립과 내용 정리가 필요하다. 제3장 ‘전력지원체계 발전업무’는 내용의 구체성이 다소 미흡하고, 조문의 3분의 2 이상이 가지조문으로 구성되어 있다는 문제점이 있다. 제4장 ‘국방군수관리 업무’에서는 일부 내용이 「군수품조달관리규정」, 「표준화업무지침」 등과 중복되거나 2020년 11월 제정될 「충수명주기관리업무훈령」으로 이관될 예정이다. 제5장 ‘국방 RAM 업무’ 또한 「충수명주기관리업무훈령」으로 이관될 예정이고, 제6장 ‘국방정보시스템 발전업무’는 업무 전체가 「국방정보화업무훈령」으로 이관되었으므로 전체 장을 삭제하는 방안에 대한 논의가 필요하다. 제7

장 ‘분석평가’는 모든 업무에 분석평가가 포함되어 있으므로 장을 삭제하고 조문을 해당 분석평가 단계로 이관하는 방안이 가능하다. 제8장 ‘회의·위원회’에서는 각 회의·위원회별로 별도의 행정규칙을 제정하여 내용을 이관하는 방안에 대한 논의가 필요하다. 제9장 ‘전시전력발전업무’는 전시 획득을 위한 상위 법령 체계가 없는 상황에서 국방부 훈령의 일부로 규정한다는 문제가 있다. 이와 같이 전체적인 장·절 편성과 조문의 정비가 필요하다.

앞서 「국방전력발전업무훈령」의 구성, 내용, 위상과 전력발전업무에서 국방부의 역할에 대한 조사·분석을 기초로 다음과 같은 훈령의 개정안이 가능하다. 첫째, 현재 존재 또는 제정 예정인 다른 행정규칙에 위임할 수 있는 내용을 이관한다. 「방위사업관리규정」에 이관할 수 있는 제2장 ‘무기체계발전업무’의 일부 내용, 「군수품조달관리규정」, 「표준화업무지침」, 「총수명주기관리업무훈령」으로 이관할 수 있는 제4장 ‘국방군수관리 업무’의 일부 내용과 제5장 ‘국방 RAM 업무’가 이에 해당한다. 둘째, 일부 장들은 장 구분을 삭제한다. 「국방정보화업무훈령」으로 대부분 내용이 이관된 제6장 ‘국방정보시스템 발전업무’, 모든 업무에 분석평가가 포함되는 제7장 ‘분석평가’가 이에 해당한다. 셋째, 최근 새롭게 요구되고 있는 민간업체가 개발한 무기체계에 대한 지원 등에 관한 내용을 받아들이기 위하여 ‘국내 방위산업 지원’이라는 장을 신설한다. 해당 장이 있으면 국방부가 방위산업에 대해 지원하고자 할 때 필요한 근거를 추가하기 용이하다. 마지막으로 분량을 축소하거나 조문 번호, 순서, 명칭 등을 정비한다. 모든 장이 대상이 되며, 이를 통해 분량이 축소되고 가지조문과 삭제조문이 정리된다. 이렇게 제시한 개정안은 총 8장, 195개 조문으로 구성되는데, 기존 총 10장, 416개 조문(실제 조문 수 554개)에서 조문 수가 대폭 감소하여 규정의 간소화가 가능해진다.

본 연구에서 제안한 내용은 2021년 2월 8일 전부개정을 통해 반영되었다. 「국방전력발전업무훈령」은 전부개정을 통해서 효율성과 가독성이 많이 향상되었지만, 국방부, 방위사업청, 육·해·공군의 전력발전업무 관련 행정규칙을 정비할 여지는 아직 남아있다. 먼저, 국방부의 「국방전력발전업무훈령」과 방위사업청의 「방위사업관리규정」의 역할과 범위를 상세히 검토하여 중복·충돌되는 내용이 없도록 정비할 필요가 있다. 또한, 「전력지원체계 연구개발 업무지침」으로 훈령의 ‘전력지원체계발전업무’ 내용을 이관하는 방안을 고려할 수 있다. 마지막으로, 「국방전력발전업무훈령」 개정에 따른 육·해·공군의 전력발전업무 관련 규정 등의 개정도 필요하다. 본 연구의 정책적 제언이 향후 전력발전업무 관련 제도와 연구 발전에 기여하기를 기대한다. 

» 본지에 실린 내용은 2020년 KIDA에서 수행한 「국방과학기술정책 성과관리 방안 연구」 연구자(양영철, 황인빈, 최공영, 오정미)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.